

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير كشف وخبرة / وضع يد وتقدير قيمة

قضية تنفيذية رقم (25- 2025) انابات الوسطية

بناء على انتخابي خبيراً في القضية رقم اعلاة من قبل سعادة قاضي التنفيذ في محكمة صلح البادية الشمالية الموقرة وموضوعها وضع اليد على حصة المحكوم عليه / يوسف نادر جوزيف المارديني . في هذه القضية بقطعة الأرض رقم 200 حوض 2 الشمالي لوحة رقم 19 من أراضي البادية الشمالية قرية الهاشمية الشرقية ، وبعد الانتقال إلى رغبة العقار برفقة سعادة مأمور التنفيذ ووكيل الجهة المدعية في هذه القضية المحامية / هبة الغزوي ، وقد تفهمت المهمة الموكلة لي من سعادة مأمور التنفيذ وهي مطابقة سند التسجيل مع المخططات والواقع وإعطاء وصف دقيق وشامل لقطعة الأرض وما عليها من اشجار ومباني وابار ارتوازية ان وجدت ومدى قربها وبعدها عن الخدمات ومدى صلاحيتها للزراعة والبناء وتقدير قيمة حصة المحكوم عليها في هذه القضية ، وذلك بتاريخ الكشف على العقار في (01-02-2026) برفقة مأمور التنفيذ ، بعدها طلبت من سعادة مأمور التنفيذ الامهال واعطاء الوقت الكافي لإعداد التقرير فوافق مشكوراً بعد ذلك وبعد معاينة موقع القطعة المذكورة واخذ للقياسات اللازمة تبين لي ما يلي :-

1 - سند التسجيل والمخططات متطابقة مع بعضها ومطابقة لقطعة الأرض موضوع الدعوى وهي من نوع الملك خارج حدود البلديات ، وخارج حدود التنظيم ، ومساحتها تساوي (10000 م²) .

2 - تقع قطعة الأرض موضوع الدعوى للشمال بمسافة (3.3 كم) من قرية الهاشمية الشرقية ومن مسار طريق بغداد الدولي ، وهي للغرب وعلى بعد (280 م) من الطريق الواصل للتل الاصفر وللجنوب بمسافة (2.6 كم) من التل الاصفر ، وهي مستطيلة الشكل يحدها غرباً شارع غير مفتوح او موجود في الطبيعة تربتها حمراء مائلة للصفار وعرة يظفر على سطحها الحجارة البركانية السوداء ، ويقطعها من زاويتها الجنوبية الشرقية مجرى وادي ، وهي خالية من الانشاءات واي زراعات لو اية ابار مياه ، وتحتاج للتشجير والاصلاح لغايات الزراعة ويمكن الوصول بسيارة خاصة على بعد 200 م منها ، وهي بعيدة عن الخدمات .

وتاليا صورة فضائية يليها صور فتوغرافية توضح جانباً من الموقع وطبيعة الارض



المعتمد
الدكتور
الشيخ



zias
Bk



3 - التّقدّيرات : - بناء على الكشف الحسي وما تقدم ذكره فإنتني أقدر وبنايخ الكشف على العقار مع المحكمة في (01-02-2026) معدل سعر المتر المربع الواحد من الأرض وعلى الشروع فيها بمقدار (0.15) دينار ، ومنها فإن قيمة الأرض التي سيتم التنفيذ عليها والبالغة (10000 م²) تصبح تساوي كما يلي

(10000 م² × 0.15 دينار) = 1500 دينار / ميلغا وقدرة الف وخمسمائة دينار ، وهي كاملة من نصيب المحكوم عليه / يوسف نادر جوزيف المارديني . في هذه القضية

4 - على ضوء ما ورد بالمواد من (83 - 86) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنتني أبين للمحكمة الموقرة ما يلي:

- أ- لم استلم أي وثائق أو مستندات من الخصوم.
- ب- قمت بإعداد تقرير الخبرة بنفسى دون تدخل أو مساعدة من أحد بكل حيادية واستقلالية عن جميع أطراف الدعى.
- ت- لم يتم الإفصاح عما جاء في تقرير خبرتي لأي طرف .
- ث- تم إعدة الوثائق التي سلّمتها ليها المحكمة الموقرة والتي كانت كافية للدهوض بالمهمة الموكولة لي . مع (3) نسخ من التقرير وتم الاستعانة بالصور الفضيائية والفتوغرافية لتوضيح التقرير ، كما تم الاستعانة بموقع دائرة الاراضي والمساحة الإلكتروني بخصوص الرجوع الى اللوحات وبيانات التغيير اللازمة لاتجاز المهمة .
- ج - قمت انا الخبير : المفتر العقاري والسماح المرخص زياد مصطفى قاسم الخطيب ، صاحب مكتب خاص ، في المرق خلوي 0796396301 بإعداد التقرير بعد أن استندت في اعداده على واقع حال قطعة الارض وبعد أن تم الاعتماد على مبررات القضية ومنها سند تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعى ومخطط الاراضي لبيان حدود قطعة الأرض ، وقد استغرق الوقت في اعداد التقرير 10 ساعات شملت العمل الميداني والمكتبي ، وإن الطرق والأمن التي قمت باستخدامها والبناء عليها فيما توصلت إليه من رأي وقناعة عند إعداد هذا التقرير هي جميع الأسس والمعايير الفنية والمباحية والهندسية المطلوبة ، وأنه لا يوجد بيني وبين أطراف الدعى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة أية علاقة قرابة أو عداوة ... وهذه خبرتي

تحريرا بتاريخ 2026/02/09 م

خبير فني/ مساح مرخص ومقدر عقاري
زياد مصطفى قاسم الخطيب

زياد
الخطيب

السماح المرخص والمقدر العقاري المعتمد
زياد مصطفى الخطيب
07 963 963 01